PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

# Outils statutaires et procédures de lutte contre les VSS

14-41 DGAFP - Violences sexistes et sexuelles, outils statutaires et disciplinaires (2 sur 4) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

**À RETENIR**

1. Les instances de représentation comme le CHSCT et le CT sont remplacées par les comités sociaux conformément au CGFP.
2. L'enquête administrative est une procédure obligatoire pour rechercher la matérialité des faits suite à un signalement.
3. La suspension de fonctions est une mesure conservatoire non disciplinaire limitée à 4 mois maximum.

## Responsabilités et rôle des acteurs de la prévention

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Obligations managériales | Encadrants : prendre toute mesure pour éviter/faire cesser **remarque sexiste**, **incivilité**, **séduction non souhaitée**. Carence = **faute de service**. |
| Instances de représentation | Comités techniques et CHSCT remplacés par les **comités sociaux** (**art. L. 251-1 et suivants du CGFP**) et leurs **formations spécialisées** (élections de **décembre 2022**). |
| Missions de protection | Membre représentant du personnel : alerte en cas de **danger grave et imminent**. Président : recours à un **expert certifié** si risque grave (frais à la charge de l'administration ; refus motivé). |
| Représentants et CDG | Représentants du personnel : assistance, conseil, alerte et accompagnement des victimes. **Centres de gestion** : conseil et sécurisation des procédures des communes et EPCI. |

## Stratégies de formation et de sensibilisation

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Sensibilisation générale | Instaurer la **tolérance zéro** et la **culture de l'égalité**. Informer sur les **recours** et les enjeux du **harcèlement sexuel et moral**. Utiliser les **fiches réflexes** et **fiches outils** de la **DGAFP de 2018**. |
| Formations encadrants/élus | Indispensables pour la **tolérance zéro**. Recommandées par le **Défenseur des droits** (**décision n°2021-65 du 12 avril 2021**) pour gérer les **incivilités** et **séduction non souhaitée**. |
| Formation enquêteurs/instances | Maîtrise du **cadre juridique**, de l'**aménagement de la charge de la preuve** et de la **méthode de l'enquête administrative** pour recueillir des **preuves loyales**. |

## Dispositifs de signalement et procédures d'alerte

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Mise en place | Obligatoire (**art. L. 135-6 CGFP**) pour toutes les administrations. Recueil, orientation et suivi des violences, discriminations, harcèlement (**décret n° 2020-256 du 13 mars 2020**). |
| Modalités de recueil | Acte précisant l'envoi des faits/documents. L'autorité doit informer **sans délai** l'auteur. Garantie de **stricte confidentialité** (auteur, visés, faits). |
| Protection des lanceurs | **Art. L. 135-4 CGFP** : aucune mesure discriminante (**recrutement, rémunération, formation, discipline**). **Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022**. Irresponsabilité civile et **présomption probatoire** en cas de représailles. |
| Autres canaux | Signalement via **registre de santé et sécurité** ou **danger grave et imminent**. **Art. 40 CPP** : obligation de signaler au **procureur** (crime/délit). |

## Prise en charge et accompagnement

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Évaluation et accueil | Entretien en lieu sécurisé pour évaluer la **gravité** et le **sérieux** des faits. Rédaction d'un **procès-verbal** pour décider de l'**enquête administrative**. |
| Accompagnement victime | Soutien **clinique**, **psychologique**, **social**, **administratif** (protection fonctionnelle, droit de retrait) et **juridique** (aide au dépôt de plainte). |
| Soutien mis en cause | Protection de la **santé** et de la **sécurité**. Orientation vers la **médecine de prévention**, le **service psychologique** ou le **service social**. |

## Enquête administrative et collecte des preuves

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Déclenchement enquête | Diligenter **dans les plus brefs délais** dès connaissance d'un manquement. Obligatoire pour l'administration qui recueille un signalement (**art. 1er du décret du 13 mars 2020**). |
| Recherche de preuves | Directes (**SMS**, **mails**, **photos**) ou indirectes (**messages** victime, **récit** collègues). Respect du **principe de loyauté**. |
| Recueil témoignages | Entretiens **individuels**, **bienveillants** et **neutres**. **PV** daté et signé. Anonymisation possible si **confortée** par éléments non anonymisés. |
| Responsabilité auteur | Si **irresponsable** (**art. 122-1 code pénal**) → abandon des poursuites. Santé mentale (si responsable) ou **éthylisme** n'interdisent pas la sanction. |

## Mesures conservatoires et protection des agents

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Protection fonctionnelle | L'employeur protège l'agent (**art. L. 134-5 CGFP**) contre atteintes, violences, harcèlement ou injures. Mesures d'urgence sans délai (**art. L. 134-6 CGFP**) pour faire cesser le risque. |
| Suspension temporaire | Mesure non disciplinaire (**art. L. 531-1 CGFP**) en cas de **faute grave**. Durée **4 mois maximum**. Maintien du traitement, indemnité de résidence et SFT, mais perte possible des primes liées à l'exercice effectif. |
| Changement d'affectation | Mutation d'office pour préserver le service ou le climat de travail. Doit être fondée sur des **critères objectifs** sans être une sanction disciplinaire déguisée. |
| Protection contre représailles | **Art. L. 133-3 CGFP** : interdit toute représaille (mutation, détachement imposé) envers victimes ou témoins. **Rupture conventionnelle** interdite (consentement vicié). |

## Qualification des faits et rapport d'enquête

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Liaison faits-faute | Opérer une **qualification juridique** des faits avec les services juridiques ; manquements au CGFP, aux textes normatifs ou à la **déontologie**. |
| Rapport d'enquête | Rédigé après l'investigation. Sert à l'**analyse initiale** des faits. Ses conclusions **ne lient pas** l'autorité disciplinaire ni le conseil de discipline. |

## Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la suspension de fonctions (mesure conservatoire) avec la sanction disciplinaire (punition).
- ⚠ Croire que la victime doit apporter la preuve complète alors qu'elle bénéficie d'un aménagement de la charge de la preuve.
- ⚠ Considérer la mutation d'office comme une sanction disciplinaire alors qu'elle doit être motivée par l'intérêt du service.
- ⚠ Penser que l'état de santé ou le handicap permettent d'exonérer la responsabilité de l'auteur.
- ⚠ Ignorer que la protection des lanceurs d'alerte et des témoins interdit toute modification de la rémunération ou de l'affectation.

## Sigles et définitions

| | |
|---|---|
| **CGFP** | Code général de la fonction publique |
| **DGAFP** | Direction générale de l'administration et de la fonction publique |
| **Protection fonctionnelle** | Obligation pour l'employeur de protéger l'agent contre les atteintes, violences, harcèlement, menaces, injures ou diffamations |
| **Suspension de fonctions** | Mesure temporaire et conservatoire qui ne constitue pas une sanction disciplinaire |
| **Mutation d'office** | Mesure de changement d'affectation prise dans l'intérêt du service |
| **Enquête administrative** | Procédure de recherche de la matérialité des faits obligatoire pour le traitement des signalements |
| **Procureur de la République** | Autorité judiciaire à laquelle tout agent doit signaler sans délai tout crime ou délit connu dans l'exercice de ses fonctions |

## Auto-test

1. Quelle est la durée maximale d'une suspension de fonctions ?
2. Qui doit prouver les faits de harcèlement pour sanctionner un agent ?
3. Quel article du code de procédure pénale impose de signaler un crime ou un délit au procureur ?
4. La suspension de fonctions est-elle une sanction disciplinaire ?
5. Quels éléments peuvent arrêter les poursuites en cas d'irresponsabilité ?

Réponses : **1.** 4 mois · **2.** L'employeur · **3.** Article 40 · **4.** Non · **5.** Un trouble ayant totalement aboli le discernement

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.